РЕКЛАМА

Дело № 2-2471/2020

Номер дела: **2-2471/2020**

УИН: **27RS0007-01-2020-002914-75**

Дата начала: **21.05.2020**

Дата рассмотрения: **05.08.2020**

Суд: **Центральный районный суд г. Комсомольск-на-Амуре**

Судья: **Устьянцева-Мишнева Оксана Олеговна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Фесенко Павел Владимирович		
ОТВЕТЧИК	Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва № 4"		
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	Ушаков Денис Сергеевич		
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	Ременников Андрей Валерьевич		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			21.05.2020
Передача материалов судье			21.05.2020
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		21.05.2020
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			21.05.2020
Подготовка дела (собеседование)			21.05.2020

Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			23.06.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ	23.06.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ИНЫЕ ПРИЧИНЫ	13.07.2020
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)	31.07.2020
Подготовка дела (собеседование)	Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству		22.06.2020
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			22.06.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ	10.07.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ИНЫЕ ПРИЧИНЫ	30.07.2020
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)	05.08.2020
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			12.08.2020

Решение

Дело № 2-2471/2020

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

05 августа 2020 года гор. Комсомольска-на-Амуре

Центральный районный суд г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в составе: председательствующего судьи – Устьянцевой-Мишневой О.О.,

при секретаре судебного заседания – Тимощенко В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Фесенко Павла Владимировича к Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва № 4» о признании приказа о наложении дисциплинарного наказания в виде выговора незаконным,

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратился в суд с вышеназванным иском, ссылаясь на следующие обстоятельства. Истец работает в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва № 4» с (дата) в должности заведующего структурным подразделением СК «Металлург». Место работы расположено в (адрес) Приказом (№) от (дата) и.о. директора Хомченко В.А. в отношении истца незаконно применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за неисполнение трудовых обязанностей. Считает приказ о применении дисциплинарного взыскания не законным, поскольку не установлен факт правонарушения. Статьей 192 ТК РФ установлено, что за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет

право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям. Полагает наложение на него дисциплинарного взыскания в виде выговора незаконным и необоснованным и подлежащим отмене. В соответствии со статьей 237 Трудового кодекса РФ моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.

Обращаясь с иском в суд, Фесенко П.В. просит отменить дисциплинарное взыскание, наложенное на него приказом (№) от (дата) и.о. директора Хомченко В.А. в виде выговора.

Истец Фесенко П.В. в зал судебного разбирательства не явился, о дате, времени и месте судебного разбирательства извещен в установленном законом порядке.

Ранее опрошенный в судебном заседании истец Фесенко П.В. на удовлетворении заявленных требований настаивал и суду пояснил, что с (дата) он работает в должности Заведующего структурным подразделением СК «Металлург». (дата) к нему обратился Сурчалов М.А., которого в силу соприкосновения со спортом знает и глубоко уважает. Тот сказал, что по согласованию с Трапезниковым А.С. и Хомченко В.А. он желает посетить после соревнований бассейн. В этой связи он предупредил вахтера и администратора, что придет Сурчалов М.А., его надо пропустить. Вахтер и администратор находятся в его прямом подчинении. Сам он по окончании своего рабочего времени ушел, поэтому не знал, до которого времени Сурчалов М.А. и его знакомые пользовались бассейном и сауной. На следующий день стало известно о загрязнении воды. Полагает, что это не его вина, поскольку фильтры в бассейне не менялись длительное время. Полагает, что данный вид наказания слишком строг для него. Ранее он никогда не привлекался к дисциплинарной ответственности. Когда ему объявили о необходимости дать объяснения, он растерялся, так как впервые оказался в такой ситуации, которая явилась недоразумением.

Представитель истца Ременников А.В. настаивал на удовлетворении заявленных требований по изложенным в иске основаниям. Дополнительно Ременников А.В. суду пояснил, что в бассейне СК «Металлург» давно не менялись трубы и фильтры, что и вызвало сильное загрязнение воды. Также полагает, что была нарушена процедура наложения дисциплинарного взыскания, поскольку имеется два приказа о наказании, один из которых содержит основание для наложения наказания, а другой не содержит. Не смог пояснить, кто именно из работников ответчика выдал Фесенко П.В. эти приказы. Более того, с приказом должны были ознакомить не (дата), а (дата), в противном случае нарушается трехдневный срок, предусмотренный ТК РФ. Кроме того, обратил внимание, что распоряжение Фесенко П.В. дал администратору в рабочее время бассейна, тогда, как его незаконно исполнили другие работники, которые никакого наказания не понесли.

Представитель ответчика Ушаков Д.С., действующий на основании доверенности, исковые требования не признал и суду пояснил, что (дата) вода в бассейне СК «Металлург» не соответствовала нормам, произошло загрязнение воды. Было принято решение провести служебную проверку. В ходе служебной проверки было установлено, что (дата) в бассейне в нерабочее время находились посторонние люди. Согласно докладным запискам было установлено, что посторонние лица находились в бассейне по устному распоряжению Фесенко П.В. Были просмотрены записи видеокамер, поскольку данные видеокамеры обслуживаются официально компанией, на записях четко видно время, дата, а также количество купающихся в бассейне и посещающих сауну. Причинно-следственной связи между загрязнением воды и тем, что именно из-за нахождения посторонних произошло загрязнение воды, не устанавливалось. Фесенко П.В. было применено дисциплинарное взыскание именно за нахождение посторонних людей в бассейне в нерабочее время. Тяжесть вынесенного дисциплинарного наказания обосновывалась тем, что посетители были не под присмотром специалистов, а именно инструкторов, медиков, могло произойти не только повреждение здоровья, но и жизни. Также пояснил, что Хомченко, на которого ссылается Фесенко П.В., как на лицо разрешившее посещение посторонними лицами бассейна в нерабочее время, не подтверждает данный факт, поскольку не знаком с этими лицами.

Представитель ответчика – директор МБУ «СШОР № 4» Трапезников А.С. исковые требования не признал и дал суду аналогичные пояснения. Дополнительно суду пояснил, что в первую очередь (дата) стали выяснять причину такого резкого загрязнения воды. Он полагал, что данный сбой произошел именно по причине упущения рабочего, который несвоевременно пустил хлор в бассейн. Ранее за данным работником были замечены случаи ненадлежащего исполнения обязанностей. Были просмотрены камеры, так и были установлены посторонние в нерабочее время. В (дата) минут в бассейне СК «Металлург» последний сеанс, после которого уходят из здания медицинские работники, инструкторы по плаванию, вахтеры, администраторы и т.д. Нахождение посторонних людей в бассейне создает угрозу жизни и здоровью посетителей в нерабочее время. Было принято решение о производстве служебной проверки, в ходе которой были предоставлены письменные объяснения вахтера, администратора, рабочего. Было установлено, что посторонние допущены в бассейн в нерабочее время по устному распоряжению Фесенко П.В., которому было предложено дать объяснения, но тот не дал объяснения. Отказался от подписи в приказе. Поэтому было принято решение о наложении выговора, поскольку раскаяния никакого не последовало, возможно, проговорив вместе данную ситуацию можно было прийти к пониманию. Но Фесенко П.В. отказался.

Свидетель Размахнин С.А. суду пояснил, что работает слесарем в СК «Металлург». В его обязанности входит, в том числе, подача хлора в чашу бассейна. (дата) он находился на смене. В (дата) часов он обязан подать хлор в бассейн. Но поскольку там плавали люди, он не мог этого сделать. После полуночи он все-таки обратился к компании посетителей и сообщил о необходимости подачи хлора. Те сообщили, что собираются, и ушли через некоторое время.

Свидетель Банникова О.Н. суду пояснила, что является администратором в СК «Металлург». (дата) лично Фесенко П.В. попросил пропустить в нерабочее время Сурчалова М.А. в бассейн.

Свидетель Сурчалов М.А. суду пояснил, что давно знаком с Трапезниковым А.С. ранее он проживал в г.Комсомольске-на-Амуре, в настоящее время проживает в (адрес). в (дата) приезжал на соревнования. У них имеется традиция, проводить совещания в нерабочее время, в том числе и в бассейне. Он спросил разрешения Хомченко В.А. на стадионе «Аванград» примерно в (дата) дня (дата). Точно вспомнить, кто ему разрешил посетить с коллегами бассейн, он не помнит. Он предупредил Фесенко П.В. – заведующего, что ему руководство дало разрешение. Фесенко П.В. в свою очередь предупредил администратора. Он и его коллеги вели себя прилично, в бассейне почти не плавали.

Свидетель Хомченко В.А. суду пояснил, что с Сурчаловым М.А. не знаком, видел его мельком в кабинете Трапезникова А.С. Разрешения о посещении им и его коллегами бассейна в нерабочее время не давал, с Фесенко П.В. по телефону эту ситуацию не обсуждал. Также пояснил, что им был издан один приказ о наказании Фесенко П.В., не может пояснить, что за копия имеется на руках у истца. Доступ к компьютеру имеется не только у него.

Свидетель Черномас Н.С. пояснила, что кадровые документы по привлечению Фесенко П.В. к дисциплинарной ответственности готовила она. Фесенко П.В. отказался дать объяснения. Отказался от подписи об ознакомлении с приказом. Процедура была соблюдена.

Выслушав пояснения истца, его представителя, представителей ответчиков, свидетелей, исследовав материалы дела, заслушав мнение прокурора, полагавшего необходимым отказать в удовлетворении исковых требований, суд приходит к следующему.

В ходе судебного разбирательства установлено, что Фесенко Павел Владимирович трудоустроен в МБОУ ДО «ДЮСШ № 4» (в дальнейшем переименовано в МБОУ ДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва (№)») в должности заведующего структурного подразделения СК «Металлург» с (дата) на неопределенный срок, что подтверждается приказом о приеме на работу, трудовым договором, дополнительными соглашениями к трудовому договору, и не оспаривалось сторонами.Согласно дополнительному соглашению от (дата) Фесенко П.В. обязан

обеспечивать хозяйственное обслуживание учреждения, создание необходимых условий для нормального функционирования структурного подразделения; осуществлять руководство обслуживающим персоналом, вести контроль соблюдения сотрудниками требований законодательных и нормативных актов по охране труда, технике безопасности, и т.д.; направлять и координировать деятельность подчиненного ему технического персонала;… (том 1 л.д.143-145).

Аналогичные функции указаны в должностной инструкции от (дата) заведующего структурным подразделением (том 1 л.д.146-149).

Судом также установлено, что приказом (№) от (дата) за нарушение должностной инструкции п.п.2.3, 2.4, 2.10, 2.12 п. 2 «Должностной инструкции» к Фесенко П.В. применено дисциплинарное наказание в виде выговора, в основаниях указаны: служебная записка, протокол служебной проверки, запись камеры видеонаблюдения.

Оценивая законность данного приказа, суд исходит из следующего.

В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим основаниям.

Согласно требованиям статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации и при наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он совершен.

В п.35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» указано, что неисполнением работником без уважительных причин является неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, положений, приказов работодателя, технических правил и т.п.). Таким образом, неоднократное нарушение работником правил внутреннего трудового распорядка и/или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей является основанием для увольнения работника по п.5 ст. 81 ТК РФ.

Судом с достоверностью установлено, что по результатам служебной проверки, проведенной в соответствии с приказом директора МБОУ ДО «СШОР № 4» (№) от (дата) (том 1 л.д.56) составлен акт от (дата).

Комиссией были отобраны у работников объяснения. При этом Фесенко П.В., будучи ознакомленным с требованием о необходимости дачи объяснений, объяснения не предоставил, о чем был составлен акт, от подписи об ознакомлении с приказом также отказался (том 1 л.д. 151-153).

В ходе проведения служебного расследования комиссией были выявлены следующие нарушения, влекущие за собой негативные последствия:

1. Заведующим структурным подразделением СК «Металлург» - Фесенко П.В. не осуществляется руководство обслуживающим персоналом, согласно должностной инструкции, а именно, допускается с его указаний, нарушения должностных инструкций лицами, обслуживающими бассейн - п. 23 ДИ.

2. Отсутствует контроль за соблюдениями сотрудниками требований законодательных и нормативных актов по охране труда, технике безопасности и пр. Более, того заведующим структурным подразделением СК «Металлург» - Фесенко П.В. даются устные распоряжения о заведомых нарушениях техники безопасности, угрожающих жизни и здоровью посторонних людей - п.2.4. ДИ.

3. Не доложил руководству учреждения (сокрытие фактов) в установленном порядке о ЧС произошедших в вверенном ему спортивном объекте - п. 2.10. ДИ.

4. Несанкционированная трата энергоресурсов (работа сауны в ночное время), несоблюдение требований охраны труда при эксплуатации здания, технологического, энергетического оборудования, выразившееся в допуске посторонних лиц внерабочее время спортивного объекта, использование спортивного объекта в личных целях - п.2.12. Д.И.

Комиссией в ходе проверки подтверждено нарушение должностных инструкций заведующим структурным подразделением СК «Металлург» - П.В. Фесенко, который, предупрежден о недопустимости подобных нарушений впредь. (том 1 л.д.63-64).

Приказ о наложении дисциплинарного взыскания издан заместителем директора МБУ «СШОР № 4» Хомченко В.А., который в соответствии с приказом (№) от (дата) исполнял обязанности директора.

Учитывая изложенное, суд находит приказ о применении дисциплинарного взыскания в виде выговора законным и обоснованным, поскольку обстоятельства совершения дисциплинарного проступка, вина работника в совершении данного дисциплинарного проступка, а также соблюдение работодателем порядка наложения дисциплинарного взыскания, наложение его надлежащим должностным лицом, что не оспаривалось истцом.

Суд не принимает во внимание доводы представителя истца о том, что был нарушен порядок ознакомления с приказом, поскольку (дата) являлся нерабочим днем в соответствии со ст.112 ТК РФ, согласно которой при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором и третьем части первой настоящей статьи. Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором и третьем части первой настоящей статьи, на другие дни в очередном календарном году в порядке, установленном частью пятой настоящей статьи. Ознакомление происходило в первый рабочий день после праздничных дней – (дата), установленного ст.112 ТК РФ, перенесенного на (дата), соответственно, ознакомление работника (дата) с приказом от (дата) не является нарушением его трудовых прав на ознакомление в течение трех дней.

Суд также не принимает во внимание доводы о том, что имеется два приказа о наложении дисциплинарного наказания.

В соответствии с п.п.5, 6, 7 ст.67 ГПК РФ при оценке документов или иных письменных доказательств суд обязан с учетом других доказательств убедиться в том, что такие документ или иное письменное доказательство исходят от органа, уполномоченного представлять данный вид доказательств, подписаны лицом, имеющим право скреплять документ подписью, содержат все другие неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств.

В соответствии со ст.71 ГПК РФ письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо выполненные иным позволяющим установить достоверность документа способом. К письменным доказательствам относятся приговоры и решения суда, иные судебные постановления, протоколы совершения процессуальных действий, протоколы судебных заседаний, приложения к протоколам совершения процессуальных действий (схемы, карты, планы, чертежи).

Письменные доказательства представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

В соответствии со ст.ст.55, 59, 60 ТК РФ доказательства должны отвечать требованиям относимости и допустимости доказательств.

Истцом и его представителем представлена копия приказа (№), которая не содержит оснований данного приказа, в отличие от того, который изначально представил сам истец и впоследствии - представители ответчика. Подлинник приказа, не содержащего основания его издания, суду не представлен, также сторона истца не смогла сообщить, при каких обстоятельствах данный документ был им получен в светокопии.

Учитывая установленные в ходе судебного разбирательства обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что приказ о наложении выговора носит законный характер, в связи с чем в удовлетворении требований истца надлежит отказать в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Фесенко Павла Владимировича к Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва № 4» о признании приказа о наложении дисциплинарного наказания в виде выговора незаконным – оставить без удовлетворения.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в судебную коллегию по гражданским делам Хабаровского краевого суда через Центральный районный суд г.Комсомольска-на-Амуре в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья О.О.Устьянцева-Мишнева

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».